

1503018-48.2019.8.26.0079
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/06/2022
... se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503018-48.2019.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503018-48.2019.8.26.0079
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2352600/2019 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Botucatu, 8906389 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1842/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO VITOR ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

JOÃO VITOR ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 17h30min., na Rua José Miguel Salomão, defronte ao numeral 280, Jardim Peabiru, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e transportava, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, com peso líquido total de 6,55g (seis gramas e cinquenta e cinco centigramas), droga esta que determina dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

O rito procedimental da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 124/125), o réu foi citado (fls. 230) e apresentou resposta à acusação (fls 252/254). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 257/258) e designada audiência de instrução. Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas, uma informante e o réu interrogado.

Nos debates escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 295/299).

A defesa do réu requereu a absolvição, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Caso contrário, requereu absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuantes da confissão e da menoridade penal, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 303/311)

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade criminosa ficou comprovada pela juntada do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls. 29), do auto de exibição e apreensão de fls. 29, do laudo de constatação provisória de fls. 32/34, do laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 59/62 e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha arrolada pela acusação, Rafael Cardoso, Policial Militar, afirmou que efetuava patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, que é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Deparou-se com uma motocicleta com dois ocupantes. O garupa, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo. Ele estava com os punhos cerrados. Em abordagem, nas mãos dele localizou um papelote de cocaína. Indagado informalmente, confessou que havia mais drogas no bolso da bermuda. No local apontado, encontrou mais vinte papelotes de cocaína idênticos aos encontrados nas mãos dele. Confessou que era traficante e que venderia a droga mais tarde, em outro local. O condutor informou que não sabia que o réu estava transportando drogas, fato que foi confirmado pelo acusado. Não os conhecia dos meios policiais.

A testemunha arrolada pela acusação, Carlos Alberto de Oliveira, Policial Militar, ratificou a versão de seu colega de farda, acrescentando que o motociclista informou que era disque-moto e atendeu uma chamada do réu para levá-lo a determinado lugar.

Natália Soares da Silva, esposa do réu, disse que é excelente marido e uma pessoa trabalhadora.

O acusado, João Vitor Araújo, em sede policial, confessou os fatos (fls. 12/13) Em Juízo, disse que estava com as porções de drogas (vinte papelotes no bolso e uma porção na mão) e eram destinadas à venda.

Pois bem. A traficância restou comprovada pela confissão do réu e pelo depoimento prestado pelos policiais que apresentaram versões harmônicas sobre os fatos.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:

08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Destarte, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, visto que a quantidade de drogas apreendidas com o réu não condizem com o uso.

Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais (21 porções de cocaína), de forma própria para a venda, conforme laudo de fls. 32/34.

Cabe destacar que, em que pese o réu não ter sido surpreendido em gestos de traficância, o crime de tráfico de drogas foi comprovado, tendo em vista que o tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/2006 é classificado como sendo tipo misto alternativo. Dessa forma, os meros atos de 'guardar' ou 'transportar' também configura o delito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS-Absolvição Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos Quantidade e forma de embalagem dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias da apreensão, que denotam a destinação mercantil Validade do depoimento dos agentes públicos Crime de conteúdo variado, bastando, para sua consumação, que a conduta se adeque a um dos verbos núcleos do tipo e que as provas evidenciem o intuito de traficância Condenação mantida Pena criteriosamente dosada Básica adequadamente exacerbada em razão da natureza das drogas (cocaína) Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06 Precedentes Inviabilidade de aplicação do redutor insculpido no §4º do art. 33 da Lei de Drogas Circunstâncias que denotam dedicação do réu às atividades criminosas Regime prisional fechado adequado à espécie Detração penal não aplicável Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse 'Quantum' de pena corporal aplicada que impede a sua substituição por restritiva de direitos Recurso desprovido(TJSP- Apelação Criminal nº 1501387-59.2019.8.26.0535; Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Guarulho; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Crimina; Data do julgamento: 18/02/2020; Data de publicação: 20/02/2020).

No mais, o réu ao se deparar com a viatura da polícia demonstrou certo nervosismo, o que denota ilicitude em sua conduta.

Frise-se que o local dos fatos era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Nesses termos, ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime descrito na denúncia, sendo a procedência da denúncia a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

- artigo 33 da Lei 11.343/06

Atendendo aos critérios norteadores dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, deixo de atenuar a pena em razão das atenuantes da confissão e da menoridade, porque já no piso.

Na terceira fase, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, pois, muito embora, o acusado seja primário, observa-se que ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa (fls. 14/25 e 43), o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação a atividade criminosa Por seu turno, relatando a Apelação Criminal nº 0003671-60.2010.8.26.0073 (Comarca de Avaré, j. 25.05.2013), o eminente Desembargador Toloza Neto observou:

"Para a aplicação do referido redutor legal, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente punível. Aqueles que fazem do

tráfico de drogas um meio de vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por outros crimes, não fazem jus ao benefício. A causa de redução deve ser aplicada em caráter excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo contumaz e habitual."

Tendo em vista a natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu JOÃO VITOR ARAÚJO, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu, por estar em liberdade, poderá recorrer nesta condição
Honorários proporcionais.
Custas na forma da Lei.
P.I.C.

Botucatu, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA